

[예상][06.08-2]원고의 파산선고에 따른 소송절차 중단과 수계 및 판결의 효력

【문제 6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제 1 심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 심급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별수권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음 2) 원고 丁이 파산선고를 받은 경우 소송절차의 중단 여부를 판단하고, 만약 중단된다면 파산관재인 B가 소송을 인계받는 절차와 丁이 파산선고 사실을 숨기고 받은 판결의 효력에 대하여 기술하시오.